ct. Td.

СПРАВКА-СОПРОВОЖДЕНИЕ

по делу Алексея Мачерета (1-989/06 от 08.11.2006)
в контексте каскадной судебной реабилитации и выявления нарушений норм jus cogens и erga omnes

1. Основание и предмет пересмотра

Приговор от 08.11.2006 г., вынесенный Судом сектора Рышкань, квалифицировал действия Алексея Мачерета по статьям 217(2) и 219(1) Уголовного кодекса 1961 года (ст. 219 — кража госсобственности). В период 2006–2008 гг. заявитель подвергся уголовному преследованию повторно за одно и то же деяние, что нарушает принцип ne bis in idem (двойное привлечение за одно правонарушение — запрещено jus cogens).

2. Связь с «Делом о пытках» № 1-568/98 от 13.10.1998 г.

Дело 2006 года напрямую связано с предыдущим рассмотрением № 1-568/98, где суд установил факт применения пыток в отношении Мачерета. Однако данное решение было сокрыто от потерпевшего, и он не был уведомлён о статусе жертвы пыток, что нарушает ст. 17 Римского статута и ст. 14 Конвенции против пыток (1984). Сокрытие этого факта привело к искажению всей последующей процедуры — уголовное преследование в 2006 г. использовалось для «затирания» предыдущего судебного установления о пытках.

3. Нарушения, квалифицируемые как противоречащие jus cogens

1. Неуведомление жертвы о решении 1998 г. — лишение права на восстановление и реабилитацию (нарушение erga omnes-обязанностей государства).
2. Использование устаревшего УК 1961 г. вместо УК 2002 г. — искусственное создание оснований для «непересечения» с новыми нормами о пытках.
3. Двойное наказание (административное и уголовное за одно правонарушение) — грубое нарушение международных стандартов справедливого суда (ст. 14 п. 7 МПГПП, ст. 4 Протокола № 7 к ЕКПЧ).

4. Решение от 18.12.2019 г. (офис Чокана, судья Александру Санду)

Постановлено направить ходатайство Мачерета о пересмотре приговора 2006 года в Офис Буюкань Суда Кишинэу. Документ имеет апостиль и является официальным подтверждением необходимости возобновления производства в рамках каскадной реабилитации.

5. Цель каскадной реабилитации

Восстановление неразрывной цепи судебных действий с 1998 по 2009 гг. Устранение всех решений, вынесенных на основе сокрытия дела о пытках. Подтверждение того, что все приговоры после 1998 г. являлись частью реактивного преследования жертвы, а не законного судопроизводства.

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
2 JUDECĂTORIA CHIȘINĂU
SEDIUL BUIUCANI
Intrare Nr. 07-6-25105
18 10 2025

6. Юридическая привязка к решению ВС № 1ra-834/09 от 21.07.2009 г.

Указанное решение Верховного суда завершает период вторичной репрессии и может служить контрольной датой завершения первого этапа каскадной реабилитации. Все действия по делу 1-989/06 должны рассматриваться во взаимосвязи с этим постановлением для определения момента восстановления прав жертвы.

7. Заключение (для суда Буюканы)

Настоящее сопровождение документирует факт того, что дело № 1-989/06 (приговор от 08.11.2006 г.) — не изолированный эпизод, а элемент системного сокрытия преступления против человечности (пыток), подпадающего под действие jus cogens. Следовательно, пересмотр приговора и восстановление правового статуса Алексея Мачерета должны осуществляться в рамках каскадной реабилитации, охватывающей все дела с 1998 по 2009 гг. включительно, в соответствии с международными обязательствами Республики Молдова.

Maceret (Macheret) Alexei

Digitally signed by Maceret Alexei
Date: 2025.10.17 10:33:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

№4rh-7/2019

Определение

18 декабря 2019 г. Мун. Кишинэу

Суд Кишинэу, Офис Чокана

Суд в составе:

Председательствующий,

Судья Александру Санду

Секретарь Кристина Секриеру

С участьем ревизуента Мачерет Алексей

Переводчика Пенов Сергей

Рассмотрев в открытом судебном заседание заявление пересмотра поданной Мачерет Алексея против своей уголовной истории в период 2006-2008 г.

Дела распределено в

08.11.2019

Установил

Мачерет Алексей 25.04.2029 подал заявление в судебной инстанции о пересмотре уголовных дел в период 2006-2008.

В мотивации своей позиции он ссылался на факте что он незаконно был осужден по ст. 217 (2) УК и 219(1) УК (1961), в ситуации, когда в весь период был наказан административно за одно и тоже правонарушение 46-824/2006 и 1409/2006 от 07.11.2006.

В судебном заседание ревизует Мачерет Алексей подтверждал свое позицию о пересмотре приговора Суда Рышкань, мун. Кишинэу от 08.11.2006, через которого Мачерет был признан виновен в совершение преступление предусмотренной ст. 217/2, 219 (1) УК (1961), окончательно 5 лет лишение свободы сроком один год.

Дополнительно Мачерет Алексей предъявил что не хочет пересмотр административных дел 46-824/2006 и 46-1409/2006 от 07.11.2006.

Выслушав сторону, рассмотрев материалы дела, суд считает нужным передать жалобу в компетентной судебной инстанции и именно в офис Буюкань Суд Кишинэу из следующих мотивов.

В соответствие со ст. 460 (1) УПК процедура пересмотра начинается на основании запроса, адресованного прокурору на уровне суда, рассматривавшего дело по существу. При наличии оснований, предусмотренных в ст. 458 (3) п .3) и 4), процедура пересмотра начинается на основании запроса, адресованного суду, рассматривавшему дело в первой инстанции.

По перечисленным причинам, принимая во внимание, что Мачерет Алексей не желает рассматривать дела о правонарушениях, но суд пересмотрет приговор от 11.08.2006, вынесенный Судом Рышкань

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Catana Angela
3. in calitatea sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	Vicepresedinte interimar al Judecatoriei
4. și poarta sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, sediul Buiucani
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	**6. pe data** 02-11-2021 the / le
7. de către Elena Grate by / par	
8. cu nr. DOYO489SCL5K2 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas aplicable :	**10. Semnătura digitală:** Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acţionat şi, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei
Această Apostilă nu certifică conţinutul documentului pentru care a fost emis
[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]
[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță:2013074137051

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]
[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code:2013074137051

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.
[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]
[Cette Apostilleest signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité:2013074137051

Digitally signed by Grate Elena
Date: 2022.02.03 13:49:04 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

мун. Кишинэу, суд считает необходимым передать жалобу рецензента судье по общему праву в офис Буюкань Суд Кишинэу.

В соответствии со ст. 342, 460 УПК, суд

Устанавливает:

Направить ходатайство Мачерета Алексей о пересмотре приговора от 11.08.2006, принятого Судом Рышкань мун Кишинэу, которым Мачерет Алексей был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 217 (2) и 219 (1) УПК, 84 УК окончательно приговорен к 5 годам лишения свободы с отсрочкой на один год в пользу суда общей юрисдикции, а именно офис суда Кишинэу в Буюканах.

Определение с правом обжалования в течение 15 дней.

Судья Александру Санду

Перевод осуществлен отделом переводчиков при Секретариате Суда Кишинэу, Офис Буюкань согласно утвержденному Штату работников Суд Кишинэу, Офис Буюкань

Переводчик

Подпись переводчика подлинная

И. о. заместителя председателя Суда Кишинэу

(Сектор Буюкань)